

RELATÓRIO DE REVISÃO DA PETIÇÃO INICIAL

Pedro Acelino e Moura x PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
(PagBank)

Objeto: comparar a minuta original da inicial com a versão final e explicar, de forma objetiva, o que foi corrigido, o que foi acrescentado, o que foi retirado e o que mudou na formatação.

Como ler: nas correções, cada item traz o que constava na minuta (**Antes**), como ficou (**Depois**) e o motivo (**Por quê**).

1. Visão geral

- **Rito:** a minuta misturava regras do Juizado e do procedimento comum. A versão final adota o procedimento comum, com pedido de gratuidade e de honorários de sucumbência.
- **Partes:** a minuta qualificava a ME como autora, mas o texto falava sempre em "o Autor". A versão final tem um único autor, a pessoa física, que pede também o saldo da conta vinculada ao CNPJ.
- **Prova:** a versão final passou a usar os documentos do cliente (resposta ao PROCON, e-mails do PROCON e e-mail de encerramento do PagBank), que mudaram pontos relevantes dos fatos.
- **Estrutura:** Preliminares → Fatos → Direito → Tutela de urgência → Pedidos → Rol de documentos.

2. Correções

a. Qualificação e dados das partes:

1. **Antes:** advogado sem nome e sem OAB ("por intermédio de seu advogado"), endereço "Rua Rio Grande Sul, nº 1671". **Depois:** nome, OAB-PI 21.320 e "Rua Rio Grande do Sul, nº 1641". **Por quê:** a qualificação do advogado é requisito da inicial e o número 1641 é o do timbrado.
2. **Antes:** CEP do autor "64-130000". **Depois:** "64.130-000". **Por quê:** erro de digitação.

3. **Antes:** qualificação da ré sem “em face de” e com parêntese aberto (“(CNPJ nº”). **Depois:** “em face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (PAGBANK)”. **Por quê:** clareza sobre quem é o réu.
4. **Antes:** ré chamada ora de “PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.”, ora de “PagSeguro Serviços de Pagamento S/A”, com CNPJ 39.779.978/0001-39. **Depois:** um único nome e CNPJ 08.561.701/0001-01 (a confirmar). **Por quê:** o CNPJ 39.779.978/0001-39 é da **PagBank Participações Ltda.**, empresa do grupo que assinou a resposta ao PROCON, e não da instituição que mantinha as contas e guarda o dinheiro.
5. **Antes:** autor sem endereço eletrônico. **Depois:** incluído pedroacelino1984@gmail.com. **Por quê:** art. 319, II, do CPC.

b. Fatos:

6. **Antes:** a resposta da ré teria alegado “medidas de segurança” e “indício de ilicitude”. **Depois:** citação literal: “por medidas de segurança, foi realizado o encerramento da conta e consequente bloqueio do saldo”. **Por quê:** a resposta **não** fala em “indício de ilicitude”; a expressão só aparece na cláusula 5.10 transcrita. Atribuir à ré o que ela não disse dá margem a impugnação.
7. **Antes:** retenção “há aproximadamente três anos” em um trecho e “passados meses” em outro. **Depois:** “quase dois anos”. **Por quê:** de 04/11/2024 até hoje são menos de dois anos; o texto não pode se contradizer.
8. **Antes:** “O Autor não recebeu notificação prévia”, sem prova. **Depois:** a falta de aviso prévio é provada pelo **e-mail automático de 04/11/2024, às 18h33**, que informa que a conta “foi encerrada” e nada diz sobre o saldo. **Por quê:** transforma alegação em fato documentado.

c. Fundamentação:

9. **Antes:** art. 39, VIII, do CDC. **Depois:** arts. 39, V, e 51, IV, do CDC. **Por quê:** o inciso VIII trata de normas técnicas; o V trata de vantagem manifestamente excessiva.
10. **Antes:** obrigação de fazer com base no art. 247 do CC. **Depois:** arts. 186, 187, 884 e 927 do CC e art. 12 da Lei 12.865/2013. **Por quê:** o art. 247 trata de obrigação de fazer infungível. Devolver dinheiro é obrigação de pagar quantia.

11. **Antes:** violação do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). **Depois:** tema substituído pelo dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e pela boa-fé (art. 187 do CC). **Por quê:** o contraditório é garantia processual e sua aplicação a contrato entre particulares é frágil.
12. **Antes:** cláusulas 5.10, 5.15.3 e 14.4 apenas mencionadas. **Depois:** cláusulas transcritas e analisadas uma a uma. **Por quê:** lidas por inteiro, elas limitam a retenção (ver item 4 dos acréscimos).
13. **Antes:** danos morais: “pode ensejar reparação [...] quando demonstrada a repercussão”. **Depois:** redação afirmativa, com precedentes do TJPI e desvio produtivo. **Por quê:** a redação original concedia à ré o argumento do mero aborrecimento.

d. Rito, gratuidade e honorários:

14. **Antes:** gratuidade pela Lei 1.060/50. **Depois:** arts. 98 e 99 do CPC, com a presunção do § 3º e o § 4º (advogado particular não impede). **Por quê:** a Lei 1.060/50 foi em grande parte revogada pelo CPC (art. 1.072, III).
15. **Antes:** audiência pelos arts. 319, VII, e 334 do CPC, sem modalidade. **Depois:** art. 334, com pedido de videoconferência (§ 7º). **Por quê:** a ré tem sede em São Paulo.
16. **Antes:** honorários “na forma do art. 85”. **Depois:** 20% sobre a condenação ou, se irrisório, por equidade, observada a tabela da OAB-PI (art. 85, §§ 8º e 8º-A). **Por quê:** em causa de valor baixo, o § 8º-A garante piso pela tabela da OAB.

e. Pedidos e valores:

17. **Antes:** “tutela antecipada nos termos do art. 84, § 3º”, sem dizer o que se pedia e sem fundamentação. **Depois:** seção própria (art. 300 do CPC) e pedido concreto: extratos em 5 dias e depósito judicial dos saldos, sob multa. **Por quê:** tutela sem objeto definido não tem como ser deferida.
18. **Antes:** pedidos sobrepostos: “liberação dos valores” e “restituição de R\$ 3.500,00”; inversão do ônus pedida duas vezes; citação fora de ordem. **Depois:** pedidos únicos, em ordem lógica (A a H). **Por quê:** evitar contradição e facilitar a leitura do juiz.

19. **Antes:** dano moral de "R\$ R\$30.000,00". **Depois:** R\$ 10.000,00. **Por quê:** erro de digitação e valor muito acima do que o TJPI vem fixando (R\$ 2.000,00 nos dois precedentes juntados).
20. **Antes:** valor da causa de R\$ 33.500,00. **Depois:** R\$ 13.500,00 (R\$ 3.500,00 de saldo estimado + R\$ 10.000,00 de dano moral). **Por quê:** art. 292, VI, do CPC: soma dos pedidos.
21. **Antes:** correção e juros "legais", sem termo inicial. **Depois:** saldo: correção desde 04/11/2024 e juros desde a citação (Lei 14.905/2024); dano moral: correção desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). **Por quê:** evita discussão na liquidação.

3. Acréscimos

1. **Lei 12.865/2013, art. 12:** o dinheiro em conta de pagamento é **patrimônio separado** e não se confunde com o da instituição. É o argumento mais forte contra a retenção.
2. **Exibição dos extratos (arts. 396 a 400 do CPC) e pedido genérico (art. 324, § 1º, III):** como o valor é estimado, se a ré não exibir os extratos, prevalece o valor indicado na inicial.
3. **Precedentes do STJ usados a nosso favor:** o AREsp 2.956.052/SP e o AgInt no AREsp 1.478.859/SP admitem o encerramento unilateral, mas só com **notificação prévia e devolução do saldo**. Aqui não houve nenhuma das duas, como prova o e-mail de 04/11/2024.
4. **Leitura das cláusulas contra a ré:** a 5.10 exige indício concreto e permite só bloqueio provisório; a 14.4 trata apenas da rescisão; a 5.15.3 limita a retenção ao risco concreto das transações. Lidas como a ré pretende, seriam nulas (art. 51, IV, do CDC).
5. **Precedentes do TJPI:** 1ª Turma Recursal (RI 0800939-21.2025.8.18.0057) e 3ª Turma Recursal (RI 0803814-42.2022.8.18.0162), ambos sobre retenção de saldo como falha do serviço e dano moral.
6. **Conta vinculada ao CNPJ:** preliminar explicando que o empresário individual é a própria pessoa natural (art. 966 do CC), o que permite ao autor pedir, em nome próprio, o saldo das duas contas.
7. **Orientação do PROCON (e-mail de 01/04/2025):** o próprio órgão indicou o Juizado "caso não haja explicações convincentes".

8. **Rol de documentos** numerado (Doc. 01 a 10), ligado aos fatos.

4. O que foi mantido da minuta

- os fatos do PROCON: protocolo nº 2503002600200036301, resposta de 20/03/2025, canal "SOS BLOQUEIO" e a frase "até o presente momento não é possível desbloquear os valores";
- a tese de abuso de direito (art. 187 do CC), a função social do contrato (art. 421) e a interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC);
- a Resolução BCB nº 96/2021 e o AgInt no AREsp 2.607.102/GO (ambos a conferir).

5. Formatação

a. Problemas da minuta:

- **Ordem das seções:** o título "MÉRITO" vinha antes de "DOS FATOS", e havia "DOS PEDIDOS" seguido de "III. DOS PEDIDOS".
- **Numeração:** títulos sem numeração uniforme e pedidos misturando letras e itens sem letra.
- **Títulos:** alternância entre maiúsculas e minúsculas e títulos sem padrão visual.
- **Digitação:** espaços faltando ("para tanto.O Réu"), espaços duplos, "R\$ R\$" e "Nestes termos" repetido.
- **Jurisprudência:** citada no corpo do texto, sem recuo e sem destaque, misturada à argumentação.
- **Data:** data fixa ("22 de setembro de 2026"), que exige ajuste se o protocolo atrasar.

b. Padrão adotado na versão final (o mesmo da contestação do escritório):

- papel timbrado do escritório, com logotipo no cabeçalho e endereço no rodapé;
- títulos principais em faixa azul e subtítulos com letras (a., b., c.);
- corpo justificado, com recuo de primeira linha e espaçamento de 1,5;

- citações de lei e jurisprudência com recuo de 4 cm, fonte menor e linhas de separação;
- destaques (negrito sublinhado com fundo azul) só nos pontos centrais, para orientar a leitura do juiz;
- pedidos em lista única (A a H) e rol de documentos destacado;
- fecho "datado eletronicamente", como exige o processo eletrônico.

6. Pendências antes do protocolo

1. confirmar o **CNPJ da PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.** no contrato ou em comprovante de transação;
2. conferir o texto do **art. 12 da Res. BCB 96/2021** e o **AglInt no AREsp 2.607.102/GO** (número, data e trecho citado);
3. juntar **comprovantes de renda** do autor para a gratuidade (o juiz pode exigir, art. 99, § 2º);
4. perguntar ao cliente se houve **contestação de compras ou estornos** na maquininha (a ré pode alegar risco com base na cláusula 5.15.3);
5. conferir o piso da **tabela da OAB-PI** para o pedido de honorários por equidade.

Miguel Alves-PI, 06 de outubro de 2026.